

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1109/2530

บริษัท เทพ ธรณี จำกัด ฯ กับพวก  
กรมทรัพยากรธรณี กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 59, มาตรา 150

จำเลยใช้ดุลพินิจ สั่งการและปฏิบัติไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ การกระทำของจำเลยย่อมไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์ทั้งสองฟ้องเป็นคดีเดียวกัน แต่ความเสียหายของโจทก์แต่ละคนที่ได้รับต่างกันและเป็นคนละจำนวน เป็นสิทธิเรียกร้องที่สามารถแยกต่างหากจากกันได้ โจทก์ทั้งสองต้องเสียค่าขึ้นศาลตามจำนวนค่าเสียหายซึ่งเป็นทุนทรัพย์ที่โจทก์แต่ละคนเรียกร้อง.

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ถือประทานบัตร เลขที่13525/10283 โจทก์ที่ 2 เป็นผู้ถือประทานบัตรเลขที่ 13530/10284ซึ่งอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ดีบุก ในการทำเหมืองแร่ดีบุกผู้ถือประทานบัตรจะต้องเสนอแผนผังโครงการทำเหมืองต่อทรัพยากรธรณีจังหวัดเพื่อนำเสนออธิบดีกรมทรัพยากรธรณีพิจารณาอนุญาตต่อไป หากจะมีการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองก็ต้องปฏิบัติในทำนองเดียวกัน โจทก์ทั้งสองได้ขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองและเสนอแผนผังร่วมระหว่าง

โจทก์ทั้งสองต่อจำเลย แต่จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ในฐานะทรัพยากรธรณีจังหวัดซึ่งดำรงตำแหน่งสืบต่อกันมาต่างยับยั้งไม่ส่งเรื่องราวการขอเปลี่ยนแปลงผังโครงการทำเหมืองของโจทก์ทั้งสองไปให้จำเลยที่ 1 เพื่อให้อธิบดีกรมจำเลยที่ 1 พิจารณาสั่งอนุญาตในเวลาอันสมควร และต่อมาจำเลยที่ 1 ได้พิจารณาแล้วและมีคำสั่งว่า หากจะเปิดการทำเหมืองขุดแร่ตามประทานบัตร โจทก์ต้องปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอันมีความหมายเป็นปริยายว่าไม่อนุญาตทำให้โจทก์เสียหาย ถือว่าจำเลยทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ปฏิบัติและสั่งการไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอันชอบด้วยกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ มิได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา ศาลชั้นต้นเห็นว่า ตามฟ้องโจทก์เป็นเรื่องจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ต่างทำละเมิดเป็นเอกเทศจากกัน สิทธิเรียกร้องของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ที่กล่าวอ้าง และขอบังคับตามฟ้องแยกจากกันได้ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 จะต้องเสียค่าขึ้นศาลในจำนวนคนละ 200,000 บาท แต่ปรากฏว่าโจทก์ที่ 1 ที่ 2 เสียค่าขึ้นศาลในทุนทรัพย์รวมกันมาในอัตราสูงสุดเพียง 200,000 บาท จึงมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองเสียค่าขึ้นศาลในส่วนที่ยังขาดอีกจำนวน 200,000 บาทภายในกำหนด 30 วัน โจทก์ทั้งสองได้นำเงินค่าขึ้นศาลที่ขาดมาชำระครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นตามที่คู่ความทั้งสองฝ่ายนำเสนอ รับกัน และตามที่ศาลอุทธรณ์ฟังมาโดยคู่ความมิได้ฎีกาโต้เถียงว่า โจทก์ที่ 1 เป็นผู้ถือประทานบัตรเลขที่ 13525/10283 และโจทก์ที่ 2 เป็นผู้ถือประทานบัตรเลขที่ 13530/10284 ซึ่งอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ดีบุก โดยวิธีทำเหมืองเรือขุด ณ ตำบลป่าตอง อำเภอกระบุรี จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ติดกัน เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองแร่ตามประทานบัตรดังกล่าวแล้ว โจทก์ทั้งสองตกลงใจจะร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองด้วยกัน ในเดือนธันวาคม 2522 จึงขอเปลี่ยนแปลงผังโครงการทำเหมืองตามประทานบัตรทั้งสองฉบับเสียก่อน เมื่อวันที่ 26, 27 พฤศจิกายน 2522 โจทก์ทั้งสองได้ทำหนังสือถึงทรัพยากรธรณีจังหวัดภูเก็ต ซึ่งขณะนั้นจำเลยที่ 2 ดำรงตำแหน่งอยู่ จำเลยที่ 2 รับเรื่องราวแล้วมิได้เสนอต่อจำเลยที่ 1 พิจารณาสั่งโดยตรง แต่ได้ทำบันทึกลงวันที่ 19 ธันวาคม 2522 เสนอขอความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งไปให้จำเลยที่ 1 ประกอบการพิจารณา เพราะได้มีคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ทรัพยากรธรณีจังหวัดภูเก็ตเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ส่งเรื่องไปให้ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อมาวันที่ 16 มกราคม 2523 ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขอให้พิจารณายับยั้งการทำเหมืองในบริเวณประทานบัตรของโจทก์ทั้งสองไว้ก่อนวันที่ 4 มีนาคม 2523 โจทก์ได้มีหนังสือถึงทรัพยากรธรณีจังหวัดภูเก็ตขอทราบผลการพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองตามประทานบัตรของโจทก์ทั้งสอง ทรัพยากรธรณีจังหวัดภูเก็ตโดยจำเลยที่ 3 ได้แจ้งให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2523 ว่าบริเวณประทานบัตรของโจทก์ทั้งสองอยู่ในอ่าวป่าตองใกล้กับริมหาดป่าตองซึ่งเป็นบริเวณที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตตามมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาลที่จะให้จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

จังหวัดได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติร่วมพิจารณา และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอให้พิจารณายับยั้งการทำเหมืองในบริเวณที่โจทก์ขอไว้ก่อน วันที่ 18 เมษายน 2523 สำนักงานทรัพยากรธรณีจังหวัดภูเก็ตได้รับหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แจ้งถึงเรื่องที่ทางจังหวัดภูเก็ตขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของโจทก์ว่าต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาชี้ขาดอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญต้องตัดสินใจในระดับสูง ตามเอกสารหมายเลข 71 ทรัพยากรธรณีจังหวัดภูเก็ตโดยจำเลยที่ 3 ได้แจ้งให้โจทก์ทั้งสองทราบ ต่อมาเมื่อประธานบัตรของโจทก์ที่ 2 จะหมดอายุ โจทก์ที่ 2 ได้ขอต่อประธานบัตรทรัพยากรธรณีโดยจำเลยที่ 4 ได้แจ้งให้โจทก์ที่ 2 ทราบถึงข้อตกลงใจของนายกรัฐมนตรีก่อนเรื่องการทำเหมืองแร่บริเวณอ่าวป่าตองตามเอกสารหมายเลข 9 และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2525 ทรัพยากรธรณีจังหวัดภูเก็ตโดยจำเลยที่ 4 ได้แจ้งให้โจทก์ทั้งสองทราบถึงเรื่องไม่อนุญาต ให้โจทก์ทั้งสองเปิดการทำเหมืองตามประธานบัตร ตามเอกสารหมายเลข 12 ถึง 16

คดีมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองประการแรกว่าการกระทำของจำเลยทั้งสี่ตามฟ้องเป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้งสองหรือไม่ โดยโจทก์ทั้งสองฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ไม่ส่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงผังโครงการทำเหมืองแร่ไปให้อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 57 แต่เก็บเรื่องราวของโจทก์ไว้ขอความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเสียก่อน เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเหมืองแร่จนได้รับความเสียหายเป็นการจงใจให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นการกระทำละเมิด และที่จำเลยที่ 1 มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ทรัพยากรธรณีจังหวัดภูเก็ตแจ้งต่อโจทก์ทั้งสองว่าห้ามขุดแร่ในอ่าวป่าตองตามประธานบัตร เป็นการนำมติที่ฝ่าฝืนกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้โจทก์ปฏิบัติมีผลเสมือนจำเลยที่ 1 ไม่ให้โจทก์

ทั้งสองทำการขุดแร่ตามแผนผังโครงการที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลงไว้ เป็นการกระทำต่อ  
โจทก์โดยผิดกฎหมายโจทก์ได้รับความเสียหายอันเป็นการละเมิด จำเลยที่ 1 ต้องรับ  
ผิดร่วมกับจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ด้วย พิจารณาแล้วเห็นว่าทรัพยากรธรณีจังหวัด  
ภูเก็ตนอกจากจะเป็นหน่วยงานของกรมทรัพยากรธรณีแล้วยังเป็นหน่วยงานที่  
ประจำอยู่ในจังหวัด จึงเป็นหน่วยงานของราชการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและ  
หน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในหน่วยงานนี้ ตามที่กำหนดไว้  
ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ข้อ 53 (4) ด้วย ผู้  
ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจึงมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในอันที่จะสั่งการให้  
ทรัพยากรธรณีจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติภารกิจใด ๆ ได้ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
ในกรณีคดีนี้ได้ความจากคำของนายเสน่ห์ วัฒนนารถ ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  
ภูเก็ตในขณะนั้นเบิกความเป็นพยานจำเลยว่าได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  
การแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และปรับปรุงสถานที่  
ตากอากาศและเกาะจึงมีปัญหาเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ เพราะการทำเหมืองแร่นั้น  
ถ้าทำแร่รอบเกาะแล้วจะทำลายสิ่งแวดล้อมและความสวยงามของธรรมชาติ พยาน  
ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการวางแนวทางปฏิบัติไว้ว่าเมื่อทางทรัพยากรธรณี  
จังหวัดรับเรื่องราวการทำเหมืองแร่ ให้เสนอมาทางจังหวัดซึ่งทางจังหวัดจะได้ส่งเรื่อง  
ไปให้หน่วยงานใดพิจารณานั้น จะต้องดูแต่ละเรื่องที่เสนอมา ปัญหาเกี่ยวกับการสั่งการ  
ของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตดังกล่าว เป็นการสั่งโดยชอบหรือไม่ เห็นว่าคำสั่งของผู้  
ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตดังกล่าวเป็นการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการ  
ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งของสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นการบริหารราชการ  
ตามที่กระทรวงทบวงกรมมอบหมายซึ่งได้กำหนดไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ  
ที่ 218 ข้อ 53 (1) (2) ถือไม่ได้ว่าคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้สั่งให้  
ทรัพยากรธรณีจังหวัดภูเก็ตเสนอเรื่องเกี่ยวกับการทำเหมืองแร่ผ่านทางผู้ว่าราชการ  
จังหวัดภูเก็ตเสียก่อนนั้น เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการแต่อย่างใด และทางพิจารณาก็ไม่ได้ความว่าได้มีระเบียบของทางราชการ กำหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับคำขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองแร่ที่ต้อง ขออนุญาตต่ออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 57 แห่งพระราช บัญญัติแร่พ.ศ. 2510 อย่างไรก็ดี จะเห็นการที่จำเลยที่ 2 รับเรื่องราวการขอ เปลี่ยนแปลงแผนผังการทำเหมืองแร่ของโจทก์แล้วทำบันทึกเสนอขอความเห็นจากผู้ ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ยังไม่ส่งเรื่องราวดังกล่าวไปยัง จำเลยที่ 1 พิจารณาสั่งการโดยตรง จึงเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ ชอบด้วยระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการที่ผู้ถือประทานบัตรจะขอ เปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการ และเงื่อนไขจะต้องได้รับอนุญาตจาก อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีก่อน ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 57 นั้น กฎหมายก็มิได้บังคับว่าอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีจะต้องอนุญาตเสมอไปหากแต่ให้อยู่ ในดุลพินิจที่จะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ก็ได้ จะเห็นการที่จำเลยที่ 1 สั่งให้ผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ตแจ้งต่อทรัพยากรธรณีจังหวัดภูเก็ตเพื่อแจ้งต่อโจทก์ทั้งสองว่า หากจะ เปิดทำการเหมืองแร่จะต้องปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินั้น เป็นการใช้ดุลพินิจสั่งการตามข้อตกลงใจของนายกรัฐมนตรี และมติของคณะ รัฐมนตรีซึ่งตัดสินใจให้นโยบายไว้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติหาเป็นการ ฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังกล่าว หรือเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่ อย่างใดไม่ การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ ทางราชการหาใช่เป็นการกระทำโดยจงใจต่อโจทก์ทั้งสองโดยผิดกฎหมายไม่ จึงไม่ เป็นการละเมิดต่อโจทก์ เมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ทั้ง สอง ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาโจทก์ทั้งสองในประเด็นเรื่องค่าเสียหาย

ที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องเป็นคดีเดียวกันชอบที่จะเสียค่าขึ้นศาล เป็นคดีเดียวกัน ที่ศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์ทั้งสองเสียค่าขึ้นศาลเพิ่ม ไม่ชอบนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยทั้งสอง

เป็นกรณีละเมิด โดยบรรยายฟ้องถึงความเสียหายของโจทก์แต่ละคนที่ได้รับต่างหาก  
จากกัน แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงผังโครงการทำ  
เหมืองแร่ร่วมกันแต่ความเสียหายของโจทก์ตามคำขอท้ายฟ้อง เห็นได้ชัดว่าต่างกัน  
และเป็นคนละจำนวน สิทธิเรียกร้องของโจทก์ทั้งสองสามารถแยกต่างหากจากกันได้  
แม้จะฟ้องรวมมาเป็นคดีเดียวกัน โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ก็ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามจำนวนค่า  
เสียหายซึ่งเป็นทุนทรัพย์ที่โจทก์แต่ละคนเรียกร้องศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว  
ฎีกาโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ |
| <u>แผนก</u>                 |                            |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                            |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>            |